

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESPLIEGUE Y PUBLICACIÓN DE APLICACIÓN MÓVIL

Entre los suscritos a saber: ELEMENTOS DE MECANISMOS S.A. DE C.V., también comercialmente "ELMEC Cutting Tools" (en adelante "EL CLIENTE"), con domicilio en Fracc. Lote 5, Av. Reforma, Industrial la Paz, 42080 Pachuca de Soto, Hgo representada en este acto por el Ing. José Luis Ferré Tellería y la L.D.G. Ma. Fernanda Téllez Hernández; y por otra parte SOFTVIBES (en adelante "EL PROVEEDOR"), con domicilio en Blvd Luis Donaldo Colosio 110, Valle de San Javier, 42086 Pachuca de Soto, Hgo. , representada en este acto por el Ing. Jose Rogelio Garcia Vital; acuerdan celebrar el presente Contrato de Prestación de Servicios, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA 1. OBJETO

EL PROVEEDOR se obliga a prestar a EL CLIENTE los servicios de consultoría, pruebas, optimización, preparación de assets y publicación de la aplicación móvil en Google Play y App Store, conforme al Alcance y Entregables establecidos en el Anexo A de este contrato.

CLÁUSULA 2. ALCANCE Y ENTREGABLES

El Anexo A detalla los entregables: revisión técnica del código, pruebas unitarias y de regresión, correcciones, preparación y optimización de assets (iconos, screenshots, banners, paleta y tipografías), configuración y subida a Google Play y App Store, y reportes semanales de avance (cada viernes). EL PROVEEDOR entregará la aplicación publicada en las tiendas y/o los paquetes necesarios para su publicación; EL CLIENTE dispondrá de un periodo de siete (7) días hábiles para realizar pruebas de aceptación y reportar observaciones.

CLÁUSULA 3. PLAZO

El plazo estimado para la ejecución del servicio técnico es de dos (2) a tres (3) semanas contadas a partir de la fecha de inicio señalada en la Cláusula 5, siempre que EL CLIENTE proporcione oportunamente los assets y accesos solicitados.

CLÁUSULA 4. INICIO Y CONDICIONES PREVIAS

El inicio del servicio ocurrirá dentro de cinco (5) días hábiles posteriores a la firma del presente contrato y a la recepción del pago inicial establecido en la Cláusula 5, así como de los accesos, credenciales y materiales requeridos por EL PROVEEDOR.

CLÁUSULA 5. PRECIO Y FORMA DE PAGO

El precio total por los servicios es de DIECISIETE MIL PESOS MEXICANOS (\$17,000.00 MXN) más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente.

Forma de pago: cincuenta por ciento (50%) como pago inicial al inicio del proyecto; cincuenta por ciento (50%) al completarse la entrega final y su aceptación por parte de EL CLIENTE.

Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria: "La cuenta será proporcionada por Softvibes".

Cualquier gasto adicional no incluido en el presente contrato (licencias, compras puntuales de assets u otros costos extraordinarios) deberá ser aprobado por escrito por EL CLIENTE y será facturado aparte.

CLÁUSULA 6. ACEPTACIÓN Y CRITERIOS DE ENTREGA

EL PROVEEDOR entregará la aplicación publicada en las tiendas y/o los paquetes necesarios para publicarla. EL CLIENTE dispondrá de siete (7) días hábiles desde la entrega para efectuar pruebas de aceptación y levantar observaciones justificadas.

Si EL CLIENTE no reporta observaciones dentro del plazo señalado, la entrega se considerará aceptada.

CLÁUSULA 7. GARANTÍA Y SOPORTE POST-ENTREGA

EL PROVEEDOR otorgará un periodo de garantía y seguimiento de dos (2) semanas posteriores a la entrega final, periodo durante el cual corregirá, sin costo adicional, errores o defectos reportados y que deriven del alcance contratado.

Las solicitudes de cambio que excedan el alcance original se considerarán trabajos adicionales y serán presupuestadas y facturadas por separado.

CLÁUSULA 8. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Obligaciones de EL PROVEEDOR: ejecutar los servicios con la debida diligencia y profesionalismo, entregar reportes semanales de avance, gestionar la publicación en tiendas conforme a sus políticas, y atender las observaciones válidas durante el periodo de aceptación y la garantía.

Obligaciones de EL CLIENTE: proporcionar de forma oportuna los accesos, credenciales, materiales de branding, aprobaciones y la colaboración necesaria para el cumplimiento de los plazos; efectuar los pagos en las fechas convenidas.

CLÁUSULA 9. PROPIEDAD INTELECTUAL

Salvo pacto en contrario, los derechos patrimoniales sobre el código fuente desarrollado para EL CLIENTE serán transferidos a EL CLIENTE una vez cubierto el pago total establecido en la Cláusula 5 y emitida la factura correspondiente.

EL PROVEEDOR podrá conservar herramientas, bibliotecas, componentes reutilizables y metodologías propias que no constituyan parte exclusiva del entregable del CLIENTE.

EL CLIENTE garantiza que los assets, marcas, textos e imágenes que suministre no infringen derechos de terceros; EL PROVEEDOR no será responsable por reclamaciones derivadas de materiales proporcionados por EL CLIENTE.

CLÁUSULA 10. CONFIDENCIALIDAD

Las partes se obligan a mantener la confidencialidad de la información técnica, comercial y estratégica intercambiada con ocasión del presente contrato durante su vigencia y por el término de dos (2) años contados a partir de su terminación.

CLÁUSULA 11. RESPONSABILIDAD

EL PROVEEDOR será responsable por la prestación diligente de los servicios contratados conforme al alcance. Ninguna de las partes responderá por daños indirectos, lucro cesante o pérdida de datos, salvo en casos de dolo o negligencia grave.

CLÁUSULA 12. FUERZA MAYOR

Ninguna de las partes será responsable por el incumplimiento de sus obligaciones cuando éste sea consecuencia directa de causas de fuerza mayor, debidamente acreditadas. La parte afectada notificará a la otra por escrito en el plazo más breve posible.

CLÁUSULA 13. RESOLUCIÓN ANTICIPADA

El presente contrato podrá rescindirse por incumplimiento grave de cualquiera de las partes si éste no es subsanado dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación escrita.

Si la rescisión se produce por incumplimiento de EL CLIENTE, EL PROVEEDOR tendrá derecho a cobrar el trabajo efectivamente realizado hasta la fecha.

CLÁUSULA 14. VIGENCIA

El contrato regirá desde la fecha de su firma hasta la completa entrega, aceptación y cumplimiento de las obligaciones post-entrega, salvo prórroga acordada por escrito.

CLÁUSULA 15. COMUNICACIONES

Para efectos de este contrato, las partes señalan los siguientes datos de contacto (las partes podrán agregar otros canales formales posteriormente):

EL CLIENTE: Ing. José Luis Ferré Tellería / L.D.G. Ma. Fernanda Téllez Hernández

EL PROVEEDOR: Ing. Jose Rogelio Garcia Vital —

Se podrá habilitar un canal ágil (WhatsApp o grupo) para aprobaciones rápidas, sin sustituir las notificaciones formales por correo electrónico.

CLÁUSULA 16. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Este contrato se regirá por las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes de Pachuca, Hidalgo, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

CLÁUSULA 17. MISCELÁNEOS

Modificaciones: Toda modificación al presente contrato deberá constar por escrito y ser firmada por ambas partes.
Anexos: Forman parte integrante del presente contrato el Anexo A (Alcance y Entregables) y el Anexo B (Presupuesto y desglose de pagos).

Firmas

Por EL CLIENTE:

Ing. José Luis Ferré Tellería Ing.
Director General
ELEMENTOS DE MECANISMOS S.A. DE C.V.

L.D.G. Ma. Fernanda Téllez Hernández
Gerente de Marketing
ELEMENTOS DE MECANISMOS S.A. DE C.V.

Por EL PROVEEDOR:
Ing. José Rogelio García Vital
SOFTVIBES

Firmado por:

B29B7E41E51342D...

ANEXO A – ALCANCE Y ENTREGABLES

Revisión y optimización del código.
Pruebas unitarias y pruebas de regresión completas.

Preparación de assets para App Store y Google Play: iconos en formatos requeridos, screenshots para dispositivos (iPhone, Android), banners, descripciones y metadata.

Configuración de cuentas (si aplica) y subida a tiendas, gestión de metadata y soporte para resolución de observaciones realizadas por las tiendas.

Reportes semanales de avance (cada viernes) con hallazgos, pendientes y necesidades de aprobación.

Período de garantía de seis (6) semanas post-publicación para correcciones derivadas del alcance contratado. La aplicación deberá operar de manera continua, estable y conforme a las funcionalidades, especificaciones técnicas y alcances previamente definidos por las partes en el presente contrato y/o sus anexos. Su funcionamiento deberá garantizar una experiencia adecuada para el usuario final, permitiendo la correcta ejecución de los procesos, módulos, integraciones y servicios para los cuales fue desarrollada.

ANEXO B – PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO

Precio total de los servicios: \$17,000.00 MXN + IVA.
Forma de pago: 50% al inicio (\$8,500.00 MXN + IVA), 50% al concluir y aceptación final (\$8,500.00 MXN + IVA).
Medio de pago: transferencia bancaria. La cuenta será proporcionada por Softvibes.

OBSERVACIONES ADICIONALES

El cronograma definitivo de entregas y el listado de assets requeridos serán proporcionados por EL PROVEEDOR al inicio del proyecto; EL CLIENTE se compromete a entregar los materiales y accesos en tiempo para mantener los plazos acordados.